

等 別：高等考試

類 科：不動產估價師

科 目：民法物權與不動產法規（包括不動產估價師法、土地法、平均地權條例、土地稅法及其附屬法規）

考試時間：二小時

座號：_____

※注意：(一)不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。
(二)禁止使用電子計算器。

一、地方政府依法查估土地現值時，對於都市計畫公共設施保留地，若保留地處於繁榮街道路線價區段者，其地價如何計算？又該保留地為帶狀且處於非路線價區段者，其地價如何計算？試依法說明之。(25 分)

二、某甲參與市地重劃後配回之土地贈與其妻乙，嗣後妻乙再將該土地出售於丙。試問：
(25 分)

(一)乙應繳納之土地增值稅，如何核算？

(二)乙得否主張重劃後土地移轉增值稅之減徵規定？

(三)乙於受贈前已先購入自用住宅用地乙筆，則可否主張重購退稅？

三、某甲占用某乙土地，搭建違章建築一棟。試問：(25 分)

(一)時效取得地上權之要件為何？

(二)甲申請為地上權登記，登記機關應否准許？

四、某甲承租乙之基地建有房屋一棟，於租期屆滿時，基地上之建物尚未毀朽，甲主張乙應按建物之時價為補償。試問：(25 分)

(一)甲之主張，其法律基礎為何？

(二)甲之主張，是否得以成立？